

0002082-81.2012.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mateus Marcos Cornelio e outros

Juiz de Direito: Dr.

EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos.

O sentenciado JOEL CARDOSO DE LIMA, aos 18/1/2016 foi condenado como incurso no artigo 35, caput da Lei 11.343/06 c/c Art. 69 "caput" do(a) CP c/c artigo 40 caput, VI e artigo 33 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000

SENTENÇA

Processo nº:

0002082-81.2012.8.26.0196

Controle nº:

2012/000124

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mateus Marcos Cornelio e outros

Juiz de Direito: Dr.

EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos.

O sentenciado JOEL CARDOSO DE LIMA, aos 18/1/2016 foi condenado como incurso no artigo 35, caput da Lei 11.343/06 c/c Art. 69 "caput" do(a) CP c/c artigo 40 caput, VI e artigo 33 caput ambos do(a) SISNAD, às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, regime fechado; bem como multa de 1400 dias. Transitou em julgado para o Ministério Público aos 23/2/2016. Interposto recurso pelo réu, por acórdão dado aos 4/4/2019, a sentença foi reformada, para condenar o réu como incurso no artigo 33 caput do(a) SISNAD, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão no regime fechado, bem como multa de 583 dias. Transitou em julgado para o Ministério Público

aos 14/8/2020, pendente ainda julgamento do Agravo em Recurso Especial perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do artigo 109, III, 110 e 112, todos do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva do Estado se opera em 12 anos, a partir do trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público. Contudo, menor de 21 anos à época dos fatos, cabível a redução prescricional do artigo 115 do Código Penal.

Portanto, decorridos mais de 6 anos desde aquela data, operou-se a prescrição da pretensão executória aos 22/2/2022.

Assim, sendo a prescrição matéria de ordem pública a ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição julgo extinta a punibilidade do acusado pela ocorrência da prescrição da pretensão executória do Estado, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Anote-se.

No mais, quanto a Regiane Fernanda Aparecida Gonçalo, tornem os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para as providências cabíveis, uma vez que não consta trânsito em julgado do acórdão nem insurgência quanto à decisão de 1.559.

Com relação a Mateus Marcos Cornélio, aguarde-se o julgamento do AgResp 1990671-SP, no Colendo Superior Tribunal de Justiça, consultando a cada 90 dias.

P.I.

Franca, 12 de maio de 2022.

Documento com assinatura digital, conforme indicação em impressão na margem direita